

1530500-09.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

ROGER JOAO DO QUENTAL e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

ROGER JOÃO DO QUENTAL, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 22 de dezembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1530500-09.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1530500-09.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

ROGER JOAO DO QUENTAL e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

ROGER JOÃO DO QUENTAL, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 13h, na Rua Doutor Francisco Ranieri, 97, nesta cidade e comarca da Capital/SP, previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros indivíduos não identificados, subtraiu, para si, com rompimento de obstáculo, o estepe do veículo Fiat/Toro de placas EMA-7830/SP, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima Hélio Valerin.

A denúncia foi recebida (fls.70/71), o réu foi citado e notificado (fl.158) e

apresentou Resposta à Acusação (fl.161).

Mantido o recebimento da denúncia (fls.163/165) e não sendo o caso de suspensão condicional do processo ou de acordo de não persecução penal, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ato contínuo, o réu foi interrogado.

Finda a instrução, em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal com a condenação por furto qualificado pelo concurso de agentes com o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por falta de comprovação pericial.

A Defesa do réu pugnou absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou pela fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, o reconhecimento do privilégio (artigo 155, §2º, CP), fixação de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é improcedente.

Vieram aos autos os seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl.01), Termos de Depoimento e Declarações (fls.02/06), Auto de Entrega e Avaliação (fl.07), Auto de Reconhecimento Fotográfico Positivo (fl.10), Boletim de Ocorrência (fls.24/27), Auto de Exibição e Apreensão (fl.28), Fotografias de (fls. 34/37), Relatório Final (fls.40/42), Laudos Periciais de Furto Qualificado e Furto (fls.184/190, 191/194 e 195/197) e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em que pese a comprovação da materialidade delitiva, não há certeza quanto à autoria delitiva, senão vejamos.

Ouvida em juízo, a vítima Hélio Valerin esclareceu que estava com a família na casa do cunhado, fazendo o almoço de pré-natal quando tocou o interfone e foi avisado que dois policiais o procuravam. Atendido pelos policiais, indagaram sobre a propriedade do veículo Fiat Toro. De acordo com os policiais, uma testemunha viu os réus mexendo no veículo e ligou para a polícia. Conseguiram capturar a pessoa. Foi orientado a ir na delegacia para fazer o Boletim de Ocorrência. Na delegacia, recebeu de volta o pneu estepe do seu carro. O carro foi danificado. Foi cortada uma corrente que segurava o estepe. Teve que comprar uma manivela para a troca do pneu porque foi jogada no chão e quebrou no momento da subtração. Estima que tenha tido prejuízo de aproximadamente R\$ 600,00. Foi na autorizada, por conta da garantia e da nota fiscal de compra. Já vendeu o veículo, no começo do ano passado. Depois desse fato, foi acometido de um tumor e teve que vender o carro.

Victor de Souza Amaral, policial militar, ouvido em juízo como testemunha disse que estavam em patrulhamento quando o COPOM irradiou o furto de um estepe com envolvimento de uma palio weekend, cor prata. Localizamos o veículo e conseguimos acompanhar. Ele adentrou em uma rua que tinha uma feira. Entrou na contramão. Localizaram depois o veículo abandonado. A soldado Miralva e o companheiro dela Bruno vinham no contrafluxo e localizaram um dos réus que se escondeu dentro de uma loja. O outro fugiu e não conseguimos localizar. Acharam uma vítima e essa reconheceu um dos estepes que estava no Pálio. No Pálio tinha mais de um estepe e ferramentas. Quando abordado o réu disse que praticavam furto de estepe e que era da região do Tremembé.

Ouvido em juízo como testemunha, o policial militar Lucas Jesus dos Santos, confirmou o depoimento do seu colega de farda, Victor. Disse que estavam em patrulhamento e foi irradiado que um veículo estava fazendo o furto de estepes de veículos estacionados. Quando o conseguimos localizar e abordar, os ocupantes saíram correndo. Desceram no mínimo duas pessoas do veículo. Não conseguiu ver as características. O acusado se rendeu para outra equipe. No veículo tinham outros estepes e ferramentas.

Bruno Stephano de Aguiar, policial militar, ouvido em juízo como testemunha esclareceu que estava em patrulhamento de rotina. Alguém visualizou e fez um 190

das pessoas e do veículo que estavam usando na pratica de furto de estepe. Acharam o veículo abandonado. Quando chegamos próximo, umas pessoas apontaram para o acusado como a pessoa que havia saído de dentro do Pálio. Abordado, ele confessou que estava fazendo furto de estepe. Não o viu saindo do carro. Populares indicaram. Ele estava com mais dois individuos, mas não conseguiram pegar os outros dois. O veículo era do amigo dele mesmo. Licenciado. Não conhecia o acusado de outras abordagens. No dia estava com a soldado Miralva.

Ouvida em juízo como testemunha, a policial militar Miralva Vargês Teixeira confirmou o depoimento do seu colega de farda Bruno.

O réu ROGER JOÃO DO QUENTAL permaneceu em silêncio na delegacia (fls. 09). Em seu interrogatório em juízo, negou os fatos. Disse que não é o autor desses furtos. No dia, estava comendo pastel na feira. Acabou de comer e saiu andando normal. Até viu as viaturas e continuou andando quando algumas pessoas começaram a gritar "é ele, é ele" e os policiais já foram grudando no seu pescoço. A polícia o deteve e o levou para delegacia. Não tem ideia porque disseram que foi ele. Não sabe se foi por questão de roupa ou outra coisa. Não conhece os veículos, não conhece as ruas mencionadas. Apenas conhece a Avenida Engenheiro Caetano Álvares que é onde tem a feira que come pastel.

Como se verifica a autoria não restou isenta de dúvidas.

Os policiais Miralva, Victor e Bruno não viram o réu descendo do veículo Palio Weekend onde foram localizadas ferramentas e a res furtiva.

O policial Lucas, por sua vez, em que pese ter visto duas pessoas descendo, mas como estava distante não conseguiu os identificar por suas características.

A testemunha que teria visto os réus agindo e acionado os policiais militares que avisaram a vítima Hélio sequer foi identificada.

Do mesmo modo, os populares que teriam visto acusado descer do veículo Pálio e o apontado para a polícia, igualmente, não foram identificados para serem ouvidos em juízo.

Ainda, o réu não foi encontrado com nenhum bem pertencente à vítima, nem com qualquer objeto que o ligasse diretamente ao veículo Pálio Weekend, nem mesmo a chave, como bem apontou a defesa.

O réu negou a prática delitiva e, diante desses elementos, não há como deixar de dar credibilidade à sua versão dos fatos.

É certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Contudo, na hipótese dos autos, necessário ter em conta que a apreensão do acusado se deu em meio a uma feira popular e não tendo os policiais apreendido senão pessoa que fora a eles indicado por populares, a oitiva desses populares era imprescindível para que houvesse a certeza relativa à autoria. Era necessário ter ao menos a chance de se questionar, em contraditório, o que fora determinante para a apreensão do acusado.

Diga-se, ainda, que apesar da prisão em flagrante, o réu apenas foi preso em razão de ter sido apontado por terceiros, já que não foi encontrado em posse dos bens subtraídos nem de objetos que o ligassem ao veículo no interior do qual os bens foram localizados.

Ademais, mister dizer que o reconhecimento fotográfico (fls 10) realizado em solo policial não foi confirmado em juízo, não sendo possível um decreto condenatório com base apenas em elemento produzido sem contraditório.

Finalmente, necessário ter em conta que o acusado ROGER JOÃO DO QUENTAL, 29 anos de idade, convivente em união estável há 12 anos, tem um filho de 06 anos de idade e nunca foi processado anteriormente conforme comprovam sua Folha de Antecedentes (fls.51/52) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls.45/46).

Ainda, conforme declarou, estudou até a 8ª serie e não deu continuidade aos estudos porque teve dificuldade para passar no primeiro ano do colegial, repetiu e daí foi trabalhar. Trabalha desde os 15 anos. Atualmente é moto-boy. Consegue uma renda mensal de R\$ 3.500,00. Não tem carteira assinada. Ganha R\$ 130,00 por dia trabalhado. Mora de aluguel. Paga R\$ 900,00.

Firme é a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Deve-se deixar claro, ainda, que as declarações prestadas na fase administrativa, nos termos do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório, e tais provas, assim colhidas, não foram suficientes para embasar a condenação do réu.

Desse modo, face ao princípio "in dubio pro réu", como o conjunto da prova não autoriza afirmar a autoria dos crimes, a solução absolutória é que se impõe.

Diante do exposto, julgo improcedente a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu ROGER JOÃO DO QUENTAL das acusações postas na denúncia, para ABSOLVÊ-LO, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de dezembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA